



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

dengan

KOPERASI KARYAWAN RSPK "WARKES"

tentang :

PENGADAAN KONTRAK JASA PELAYANAN 1 (SATU) UNIT MOBIL AMBULANCE
ISUZU PANTHER 4X2 TAHUN 2020

No. PIHAK PERTAMA : 1478 /U00000/2023-S0

No. PIHAK KEDUA : 03 /SPB/D00000/2023-S0

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Tiga (29-09-2023)** kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 64 tanggal 16 Juni 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0114303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. KOPERASI KARYAWAN RSPK "WARKES"** berkedudukan di Jalan Patra Raya Klayan Cirebon, didirikan berdasarkan Akta Nomor 493/BH/KWK.10/IX/1997 tanggal 15 September 1997 yang dibuat dihadapan Sri Ishana, SH.MH Notaris di Cirebon yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-49.HT.03.02-Th.2003 tanggal 14 Januari 2003 dalam hal ini diwakili oleh **Eva Novi Diana, S. Kep. Ners.** selaku **Ketua**, yang diangkat berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Nomor 02 tanggal 5 Juli 2023 oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



Dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1 **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

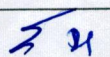
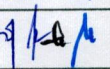
Pekerjaantersebut di atas dalam pasal-1 dilaksanakan berdasarkan :

- a. Surat Penawaran Penyewaan Unit Ambulance Isuzu Panther 4x2 tahun 2020 Nomor 191/A/KOPWARKES/V-2023 tanggal 15 Juni 2023.
- b. Surat Negosiasi Penyewaan Unit Ambulance Isuzu Panther 4x2 tahun 2020 Nomor 251/A/KOPWARKES/V-2023 tanggal 26 Juni 2023.

sebagaimana menjadi lampiran dan tidak terpisahkan dari surat perjanjian kontrak pekerjaan ini.

PASAL 2 **DEFINISI**

1. Sepanjang tidak dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:
 - a. **"Kendaraan"** berarti kendaraan yang disewakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dicantumkan dalam LAMPIRAN PERJANJIAN..
 - b. **"Periode Sewa Kendaraan"** berarti periode dimana PIHAK PERTAMA dapat menikmati jasa sewa Kendaraan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dicantumkan dalam LAMPIRAN PERJANJIAN.
 - c. **"Harga Sewa Kendaraan"** berarti harga yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas jasa sewa kendaraan sebagaimana dicantumkan dalam LAMPIRAN PERJANJIAN.
 - d. **"Perjanjian"** berarti Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan yang dibuat antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA berikut lampiran-lampirannya dan perubahan dan/atau penambahannya apabila ada.
 - e. **"Kendaraan Pengganti Sementara"** berarti kendaraan yang dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk sementara waktu.
 - f. **"Pihak Ketiga"** adalah semua pihak yang bukan bagian dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
 - g. **"Bulan"** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.
 - h. **"Hari Kalender"** adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB pada hari berikutnya.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 3

POKOK PEKERJAAN

PENGADAAN KONTRAK JASA PELAYANAN 1 (satu) UNIT MOBIL AMBULANCE IZUSU PANTHER 4x2 TAHUN 2020, Nomor Polisi E 9923 AC Nomor Mesin E179284 dengan Spesifikasi Mobil sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina.

PASAL 4

HARGA SEWA KENDARAAN

1. Harga yang di setuju oleh **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan Pengadaan Kontrak Jasa Pelayanan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Izusu Panther 4x2 Tahun 2020 jangka Waktu sewa 36 (Tiga Puluh Enam) bulan adalah sebesar **Rp. 594.000.000 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah)** Harga tersebut **sudah** termasuk PPN 11 %.
2. Total Harga seperti yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini merupakan harga maksimum yang dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan bukan merupakan jumlah yang harus direalisasikan.

PASAL 5

CARA DAN TENGGANG WAKTU PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA akan membayar biaya jasa sewa kendaraan seperti dimaksud pada Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) Perjanjian Kerjasama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran.
2. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan sebesar **Rp. 16.500.000,-** (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) harga tersebut **sudah** termasuk PPN 11%.
3. Pembayaran sewa seperti yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA secara transfer ke :

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

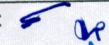
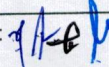
CABANG : CIREBON-SILIWANGI.

Rekening Nomor : **134.0006398027**

Atas Nama : **KOPERASI KARYAWAN RSPK "WARKES"**

NPWP : **01.798.678.7-426.000**

4. Penagihan harus sudah diterima bagian Keuangan **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dengan melampirkan dokumen penagihan lengkap dan kelengkapan dokumen lainnya sebagai berikut:
5. Kwitansi pembayaran bermaterai 10.000,- yang mencantumkan total jumlah yang diterima.
 - a. Berita acara serah terima kendaraan yang diketahui dan disetujui **PARA PIHAK**
 - b. Faktur pajak.
 - c. Permohonan pembayaran harus ditujukan kepada wadir keuangan.
 - d. Masing-masing di buat rangkap 2 (dua)

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



6. **PIHAK PERTAMA** akan membayar jumlah uang yang merupakan hak dari **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya tagihan yang benar dan lengkap sesuai yang diperlukan pada Pasal 5 ayat 5.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Seluruh Pengadaan Kontrak Jasa sewa kendaraan tersebut dalam pasal 1 surat perjanjian ini dilakukan selama **36 (tiga puluh enam) bulan** terhitung mulai tanggal **Satu bulan Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (01-10-2023) sampai dengan mulai tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (30-09-2026).
2. Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan salah satu pihak mengajukan perpanjangan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum perjanjian ini berakhir.
3. **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.

PASAL 7

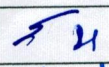
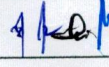
KENDARAAN MOGOK

1. Dalam hal Kendaraan mengalami mogok atau tidak dapat dijalankan pada waktu digunakan oleh Pengguna Kendaraan (user), maka Pengguna Kendaraan (user) berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA**, untuk mendapatkan perbaikan di bengkel yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, dan administrasi yang timbul atas klaim pekerjaan penanganan asuransi kecelakaan, menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan menanggung segala biaya kerusakan penyebab mogok atau biaya derek (jika ada) pada wilayah operasional **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal Kendaraan mengalami kerusakan atau mogok atau tidak berfungsi dengan baik diluar wilayah operasional Kendaraan sesuai dengan yang diperjanjikan atau tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA**, maka seluruh biaya pengembalian Kendaraan ke daerah asal Kendaraan, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya ekspedisi, biaya pengapalan (bila ada) menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

D E N D A

1. Jika kendaraan tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu 1X24 jam, akan dilakukan pemotongan sewa per hari secara prorata dari nilai harga sewa kendaraan.
2. Apabila kendaraan yang disewakan **PIHAK KEDUA** tidak dapat dioperasikan oleh sebab kerusakan teknis mesin, bukan karena kecelakaan atau klaim asuransi, maka dalam waktu 3X24 jam **PIHAK KEDUA** harus mengganti kendaraan tersebut dengan kendaraan lain yang sejenis dan siap pakai.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan cadangan kendaraan sebagai pengganti kendaraan operasional yang disewakan sesuai dengan jenis dan kelengkapan kendaraan yang disewakan dengan mekanisme pembayaran pemotongan biaya sewa perbulannya.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

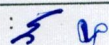
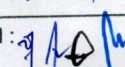


4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dan menyelesaikan dengan biaya **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan denda, pinalti atau hukuman atas pelanggaran undang-undang lalu lintas yang dikarenakan tidak lengkapnya surat-surat kendaraan sesuai yang dimaksud pada pasal 6 (enam), kecuali pelanggaran undang-undang lalu lintas yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas sebagai akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** maka segala yang timbul akibat kecelakaan tersebut seperti biaya pengobatan, santunan cacat badan, dan meninggal menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
6. Apabila terjadi kerusakan kendaraan akibat pelanggaran lalu lintas, kecelakaan dan lain-lain oleh kelalaian **PIHAK PERTAMA** yang mengakibatkan kendaraan tersebut tidak dapat dipergunakan, maka segala biaya yang timbul atas perbaikan tersebut menjadi beban lembaga asuransi yang ditunjuk. Setiap biaya administrasi yang timbul atas klaim pekerjaan penanganan asuransi kecelakaan, menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
7. Semua izin yang menyangkut pemakaian kendaraan oleh **PIHAK PERTAMA** dimaksud dalam pasal 1 (satu) perjanjian ini baik dari Instansi Pemerintah maupun pihak lainnya diurus sendiri oleh **PIHAK KEDUA**, serta semua biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak dan menyetujui segala pekerjaan hanya dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai yang diatur dalam pasal 3 perjanjian ini dan sesuai dengan kelengkapan dan spesifikasi sebagaimana yang terlampir dalam perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib memenuhi kewajiban pembayarannya atas biaya sewa serta denda-denda atau kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib menghubungi **PIHAK KEDUA** untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan secara teratur berdasarkan Buku Standar Pedoman Petunjuk Kendaraan dan wajib menyerahkan Kendaraan kepada **PIHAK KEDUA** atau bengkel yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan dalam hal Kendaraan memasuki jadwal rutin perawatan dan/atau mengalami kerusakan atau kecelakaan.
4. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan perbaikan dan/atau perawatan berkala diluar wilayah operasional Kendaraan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Kendaraan hanya boleh digunakan untuk dan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Semata-mata untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum; dan
 - b. Menggunakan Pengemudi yang mampu mengemudikan Kendaraan dengan baik dan memiliki SIM yang masih berlaku;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



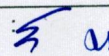
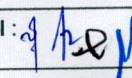
6. **PIHAK PERTAMA** dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengalihkan atau menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Kendaraan sebagai agunan kepada pihak lain.
7. **PIHAK PERTAMA** tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari Kendaraan, menambah atau meniadakan perlengkapan orisinal dari Kendaraan. Apabila pada saat pengembalian Kendaraan ditemukan perubahan, penambahan atau peniadaan perlengkapan orisinal dari Kendaraan maka **PIHAK PERTAMA** wajib merubah ke bentuk semula dari Kendaraan atau mengembalikan perlengkapan orisinal dari Kendaraan.
8. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahu **PIHAK KEDUA** bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bila **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk mengganti nama dan/atau alamat;
 - b. Bila ada sesuatu perubahan di dalam tujuan utama menggunakan Kendaraan.
9. **PIHAK PERTAMA** dilarang keras menggunakan Kendaraan untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan dan/atau perbuatan melawan hukum.
10. **PIHAK PERTAMA** dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian, kerusakan, dan beban biaya yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi sebagaimana tindakan tersebut diatur di klausul pengecualian dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

PASAL 10

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selain daripada kewajiban-kewajiban yang tertuang pada bagian lain dari Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menanggapi pesanan jasa sewa Kendaraan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pesanan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Menyampaikan keterangan, informasi dan/atau dokumen yang benar dan sah selama pelaksanaan Kontrak Sewa Kendaraan.
3. Semua biaya dan pelaksanaan perbaikan serta perawatan Kendaraan, baik yang dilakukan secara periodik maupun insidentil, termasuk penggantian ban menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** serta akan dilakukan di bengkel yang ditentukan **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan servis mekanis secara teratur, termasuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan Kendaraan sehubungan dengan kegagalan mekanis sebagai akibat dari penggunaan yang wajar (*normal wear and tear*).
4. Apabila Kendaraan Pengganti Sementara diperjanjikan dalam Perjanjian, maka jika Kendaraan mengalami kerusakan yang membutuhkan jangka waktu perbaikan 4 (empat) jam atau lebih, **PIHAK KEDUA** akan secepatnya menyediakan Kendaraan Pengganti Sementara kepada **PIHAK PERTAMA** untuk sementara tanpa biaya tambahan kepada **PIHAK PERTAMA**, sepanjang kerusakan itu terjadi di wilayah **PIHAK KEDUA** berada. Dalam hal ini, Kendaraan Pengganti Sementara harus merupakan kendaraan setipe/setara dengan Kendaraan yang disewa atau yang tersedia serta dalam keadaan baik dan layak jalan.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

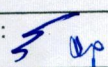
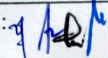


5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disebut "STNK") dan akan memperpanjang STNK paling lambat 5 (lima) kerja. Sebelum tanggal berakhirnya STNK. Semua biaya dan pengeluaran untuk perpanjangan tersebut akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengasuransikan kendaraannya dengan mekanisme *Double Cover*.

PASAL 11

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

1. Dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya dalam hal **PIHAK KEDUA** :
 - a. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal Perjanjian sewa kendaraan ini, tidak atau belum memulai pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan perjanjian ini.
 - c. Mengalihkan menyerahkan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Tidak mematuhi ketentuan dan atau syarat-syarat kerja yang tercantum dalam Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya.
 - e. Tidak ada tanggapan **PIHAK KEDUA** atas peringatan **PIHAK PERTAMA**, baik secara lisan maupun tertulis dalam jangka waktu 7X24 jam, sejak dikeluarkannya surat peringatan.
 - f. Tidak mampu untuk meneruskan atau menyelesaikan pekerjaan ini.
 - g. Dinyatakan pailit secara Hukum dan/atau ijin usaha **PIHAK KEDUA** dicabut oleh Pihak yang berwenang.
2. Bila terjadi pemutusan secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 (satu) pasal ini tentang pemutusan Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pihak lainnya atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan penyewaan kendaraan ini dan bila ada selisih harga, maka selisih harga tersebut menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
3. Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan pemutusan/pembatalan perjanjian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender sebelumnya secara tertulis.
4. Pemutusan atau Pengakhiran perjanjian tidak serta merta menghapuskan Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, kecuali dengan persyaratan tertulis dari **PARA PIHAK** yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PASAL 12 **AMANDEMEN/ADENDUM**

1. Sebab perubahan atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur atau ditentukan kemudian atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dalam bentuk *Amandemen/addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian ini
2. Segala perubahan atau pembatalan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis, kecuali ketentuan-ketentuan dari pasal 13 Perjanjian ini.

PASAL 13 **PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN**

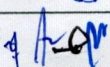
1. Semua pajak, bea materai maupun pungutan-pungutan lain sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian ini adalah menjadi beban **PIHAK KEDUA** seluruhnya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan memotong/memungut Pajak Penghasilan (PPh) dari pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sesuai perundang-undangan/ peraturan yang berlaku kecuali ada pengecualian/pembebasan pajak dari yang berwenang sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini.
3. Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan/ terhutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini akan disetorkan langsung oleh **PIHAK KEDUA** kepada Kas Negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan/peraturan yang berlaku.

PASAL 14 **DIREKSI PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **Vice Direktur Service Support** untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** selaku Direksi Pekerjaan dan berwenang untuk memberikan instruksi, pemberitahuan serta bertanggungjawab atas pengawasan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan penilaian kinerja atas pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 15 **DALUARSA**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** menerbitkan Faktur Pajak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak selesai pekerjaan maka berlaku ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2012 dan **PIHAK PERTAMA** berhak tidak melakukan pembayaran atas Faktur Pajak yang diterbitkan tersebut.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



2. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan tagihan melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak waktu penyerahan barang atau selesai pekerjaan maka **PIHAK PERTAMA** berhak tidak melakukan pembayaran sehingga tagihan **PIHAK KEDUA** dianggap lunas dan tidak dapat ditagihkan kembali.

PASAL 16

PEMBERITAUAN DALAM PELAKSANAAN

Setiap dan segala pemberitahuan, instruksi, petunjuk, kesepakatan, persyaratan kehendak lainnya atas dasar Surat Perjanjian akan dinyatakan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dengan surat kepada alamat-alamat yang disetujui bersama,tersebut berikut ini :

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK DAN
JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA.

Alamat : Jl. Pajjiaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya,
Makassar

Untuk Perhatian : 1. Nama : Dwicahyo Ramadhan Priyatna
Jabatan/Bagian : Sr. Officer General Affair
No Hp : 089601294640
Email : rsoj.prb@gmail.com
2. Finance
Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain
Jabatan/Bagian : Officer Ar & Ap
No Hp : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

PIHAK KEDUA : Koperasi Karyawan RSPK "WARKES"

Alamat : Jalan Patra Raya Klayan Cirebon, Kecamatan Gunung jati Kabupaten
Cirebon

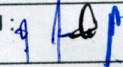
Untuk Perhatian : 1. Bagian.....

Nama : Eva Novi Diana, SKep Ners
Jabatan/Bagian : Ketua
No Hp : 0231-224647 Ext. 2155
Email : kopkar.rspc@yahoo.com

PASAL 17

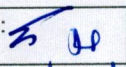
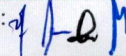
KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari **PIHAK** tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("**KEADAAN KAHAR**").

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



2. Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan **KEADAAN KAHAR**: a) kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau c) sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau d) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
3. Suatu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** ini dengan alasan **KEADAAN KAHAR** jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
4. **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1X24 jam sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR** yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis **KEADAAN KAHAR** yang terjadi, perkiraan lamanya **KEADAAN KAHAR** akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.
5. **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai **PERJANJIAN** ini.
6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR**, **PIHAK** yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ayat 4 di atas, maka **KEADAAN KAHAR** dianggap tidak pernah terjadi.
7. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan **KEADAAN KAHAR** dapat menolak mengakui adanya **KEADAAN KAHAR** selambat-lambatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 4 di atas. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu **KEADAAN KAHAR**.
8. Apabila adanya **KEADAAN KAHAR** ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan **KEADAAN KAHAR** tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai **PERJANJIAN** ini.
9. Jika **PIHAK** yang mengalami **KEADAAAN KAHAR** berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



10. Apabila terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar **PERJANJIAN** dapat tetap dilaksanakan.

PASAL 18 **ETIKA BISNIS**

PIHAK KEDUA menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** dan/atau **PERSONIL PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 19 **KEDUDUKAN HUKUM**

Kedua belah pihak setuju memilih tempat kedudukan hukum umum yang tidak dapat diubah lagi yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 20 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diatasi, maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Makassar..

PASAL 21 **P E N U T U P**

Apabila di dalam surat perjanjian ini ada hal-hal yang belum cukup diatur, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian surat perjanjian ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh kedua belah pihak di Dumai pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
RSOJ PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA


dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

Perjanjian RSOJ PRB & KOPERASI KARYAWAN RSPK "WARKES" / 2023

PIHAK KEDUA
KOPERASI KARYAWAN RSPK "WARKES"



Eva Novi Diana, Skep Ners
Ketua

Halaman 11 dari 11

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II : 